PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:	**0142042-76.2013.8.06.0001**
Apensos:	
Classe:	**Recuperação Judicial**
Assunto:	**Recuperação judicial e Falência**
Requerente:	**PORTAL DA BARRA SUPERMERCADOS LTDA**

Vistos, etc.

Tratam-se os autos da recuperação judicial PORTAL DA BARRA SUPERMERCADOS LTDA.

O Ministério Público às fls. 1772/1867, requereu a FALÊNCIA de PORTAL DA BARRA SUPERMERCADOS LTDA ("Super Polar"), bem como a EXTENSÃO DA FALÊNCIA e a DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA de NOBRE VIDA SUPERMERCADOS LTDA-ME ("Nobre Vida"); PANIFICADORA POLAR LTDA-ME; JOSÉ GLADSON RODRIGUES DE LEMOS; KARYNE AZEVEDO PESSOA; FRANCISCA WEDNA DE LEMOS; JOSÉ OVERLANDIO LEMOS MEDEIROS; MARYLANDIA LEMOS MEDEIROS.

Às fls. 1868/1871, tendo em vista a manifestação do *Parquet*, este Juízo proferiu decisão com fundamento no art. 798 do Código de Processo Civil, determinando, liminarmente, o bloqueio dos ativos financeiros

Este documento foi liberado nos autos em 22/11/2013 às 08:59, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1015F44.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

das empresas envolvidas no valor da dívida da empresa recuperanda, assim como a arrecadação da documentação contábil que se encontrasse em posse das mesmas, além dos extratos das máquinas de cartão de crédito.

Em passo seguinte, a Administradora Judicial às fls. 1877/1880, informou que durante a diligência no local verificou que no estabelecimento trabalham mais de 40 funcionários; que estes utilizam fardas da "Nobre Vida" e "Super Polar"; que existem sacolas plástcas com a marca "Super Polar" (Av. Mister Hull, nº2933); que várias empresas atuam dentro do estabelecimento, quais sejam "Super Polar", "Nobre Vida", "Panificadora" e "Galeteria" sob único comando, ou seja, há uma unidade gerencial dos negócios.

Às fls. 1881, a sociedade empresária "Portal da Barra" ("Super Polar"), requereu a prorrogação do prazo até dia 18.11.13 para apresentar balanços contábeis e documentos relativos à movimentação financeira, relativo ao mês de Outubro de 2013.

A empresa "Portal da Barra", às fls. 1.883/1.892, apresentou defesa e alegou, em síntese, que a mesma fora transferida para o endereço na "Av. Mister Hull"; que a "Nobre Vida" transferiu-se para "Rua Tenente Eliezer"; que as alterações ocorreram antes do pedido de recuperação; que com a empresa "Portal da Barra" amargando prejuízos, retornou para o endereço da "Rua Tenente Eliezer"; que as empresas estavam se ajustando ao novo endereço; que os fardamentos não teriam ficados prontos a tempo.

Além disso, a empresa argumentou que "Nobre Vida" utilizou estoques antigos da empresa em recuperação para negociar com os credores da recuperanda e quitar suas dívidas antes da decretação da recuperação judicial, e que dessa forma "Nobre Vida" virou credora da empresa recuperanda.

Este documento foi liberado nos autos em 22/11/2013 às 08:59, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1015F44.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

É o relatório. Passo a decidir.

De logo, observa-se que às fls. 1892, a empresa "Portal da Barra" solicitou a prorrogação de prazo para manifestarem-se sobre os documentos arrecadados pela Administradora Judicial.

A par disso, cumpre dizer que tais documentos não promoverão qualquer alteração ou acréscimo ao convencimento deste Juízo, já que as provas carreadas aos autos são suficientes e cabais para a necessária formação do entendimento deste Magistrado no que se refere às fraudes perpetradas pela citada empresa, como se verá adiante.

Convém notar que, inicialmente, antes da recuperação, a empresa "Portal da Barra", conforme Contrato Social às fls. 1844/1845, estava situada na "Rua Tenente Eliezer Costa". A partir do 2º aditivo do seu contrato social (fls. 1846/1853), em 1 de agosto de 2011, a citada empresa constituiu duas filiais, a "Polar Express" na Av. Mister Hull, Nº 2933, assim como um "Depósito Fechado" na Rua Teodomiro de Castro, Nº4585.

Posteriormente, em 30 de novembro de 2012, a sociedade "Portal da Barra" resolveu alterar o endereço da matriz (antes, "Rua Tenente Eliezer"), passando a localizar-se na "Av. Mister Hull, nº 2933", consoante 3º Aditivo do Contrato Social constantes às fls. 1854.

Em 17 de julho de 2013, no 4º Aditivo do Contrato Social (fls. 1893), a empresa "Portal da Barra" alterou a sede social da Matriz, passando a funcionar na "Rua Tenente Eliezer Costa".

Vale dizer que a mencionada empresa protocolou pedido de recuperação judicial em 21 de fevereiro de 2013, tendo sido deferido o seu processamento em 10 de maio de 2013 (fls. 196/214).

Nota-se, induvidosamente, que a empresa "Portal da Barra" não promoveu a prévia comunicação a este Juízo da alteração da sede

Este documento foi liberado nos autos em 22/11/2013 às 08:59, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1015F44.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

social, ou seja, da matriz situada na “Av. Mister Hull” para a “Rua Tenente Eliezer”, já que tal alteração ocorreu depois do deferimento do processamento da recuperação, implicando em sonegação de informações essenciais ao regular andamento da recuperação judicial, de modo a não permitir a necessária transparência no acompanhamento do processo por este Juízo, credores e Ministério Público.

Acrescente-se que nesse tocante, a empresa “Portal da Barra”, em sua defesa, argumentou que a loja filial na “Av. Mister Hull” amargava prejuízos, enquanto que a matriz na “Rua Tenente Eliezer” era altamente rentável e que esta passou a “bancar” o prejuízo da filial. Segundo a empresa, para solucionar a crise o primeiro passo foi transferir a empresa “Portal da Barra” (Matriz) para “Av. Mister Hull”, deixando livre o endereço da “Rua Tenente Eliezer”, antes da recuperação, por isso não houve qualquer “burla” ao processo.

Ora, como poderia a empresa solucionar a crise da filial desta forma, se na verdade, não se tratam de empresas diversas, e, sim de única empresa, o qual inexiste, entre matriz e filial, separação patrimonial, como quis a empresa “Portal da Barra” transferindo o estabelecimento.

O que se observa é que a citada empresa buscou excluir o patrimônio da matriz quando alterou sua sede social para filial que tinha prejuízos, concentrando todas as suas dívidas neste estabelecimento, momento em que requereu Recuperação Judicial. Empós, durante o processo, fechou a loja na “Av. Mister Hull” transferindo-se para a antiga sede na “Rua Tenente Eliezer” com todos os bens móveis que antes guarneciam a empresa no antigo endereço, frise-se, sem qualquer comunicação a este Juízo.

Portanto, a sociedade “Portal da Barra” matriz se transferiu para o endereço da filial na “Av. Mister Hull”, e, logo depois, já em

Este documento foi liberado nos autos em 22/11/2013 às 08:59, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1015F44.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

recuperação judicial, esta loja fora fechada, conforme fotos acostadas nos autos, fazendo com que de fato ocorresse a extinção da filial e a matriz retornasse para a loja da "Rua Tenente Eliezer" dando continuidade a atividade empresarial juntamente com outras sociedades, aos quais serviriam de instrumento para o desvio de patrimônio da empresa, como se passará a analisar.

Desde o princípio fora articulado um esquema para infringir a Recuperação Judicial, conforme a própria narração dos fatos pela empresa "Portal da Barra".

O douto representante do Ministério Público em suas diligências descobriu a existência de outras empresas funcionando na loja da "Rua Tenente Eliezer", atual sede social da empresa "Portal da Barra", a saber: NOBRE VIDA SUPERMERCADOS LTDA-ME e PANIFICADORA POLAR LTDA-ME.

A empresa "Portal da Barra", diante de tal alegação, afirmou que arrendou o negócio a um terceiro, neste caso, a "Nobre Vida", onde esta compraria os estoques da matriz, e com o pagamento do estoque saldaria as dívidas passadas das empresas (filial e matriz).

O Contrato de Arrendamento anexado ao presente feito às fls. 1902/1903, com duração de 1 ano, iniciando-se em 10/12/2012 e findando-se em 09/11/13, dispõe como objeto do contrato o fundo de empresa, localizado no imóvel na Rua Tenente Eliezer, assim como os bens móveis que o guarnecem e que dele são parte integrante. E, ainda, previa como valor do arrendamento 2% da Receita Líquida Mensal de vendas do estabelecimento que contém o Fundo Arrendado, assim considerada a Receita Bruta de Vendas, deduzidos os tributos incidentes sobre as vendas.

Verifica-se que, na verdade, houve uma simulação de arrendamento, já que não se tem provas nos autos da entrada dos valores do

Este documento foi liberado nos autos em 22/11/2013 às 08:59, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1015F44.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

produto deste arrendamento, o que demonstra que não estavam sendo revertido à empresa "Portal da Barra". Além disso, a partir de julho de 2013, as empresas "Portal da Barra" e "Nobre Vida" já funcionavam no mesmo endereço.

Impende destacar que a própria empresa confessa a existência das duas sociedades no mesmo estabelecimento: *"Foi quando o Sr. José Gladson decidiu que o melhor caminho seria retornar para seu endereço antigo na Rua Tenente Elieser 146, onde funcionava agora a empresa NOBRE VIDA, a loja da Mister Hull 2933 foi fechada e todo o seus equipamentos móveis foram levados de volta para a antiga matriz."* (fls. 1888).

Corrobora ainda tal fato, através da análise dos autos que os cupons fiscais juntados da empresa "Nobre Vida", em que se destaca o endereço, demonstram efetivamente que a sociedade "Nobre Vida" funciona no mesmo endereço da empresa "Portal da Barra".

Outrossim, as fotos anexadas ao presente feito, nota-se que o fardamento dos funcionários da loja da "Rua Tenente Eliezer" estão impressos os nomes das supramencionadas empresas, ou seja, uns usam camiseta com o nome da "Nobre Vida" e outros de "Super Polar" (título de estabelecimento da empresa "Portal da Barra"). Inclusive, é válido acrescentar que as sacolas de compras usadas são da "Super Polar" com o endereço antigo na "Av. Mister Hull".

Vale frisar que as empresas "Nobre Vida" e "Super Polar" são pessoas jurídicas distintas, possuindo número de CNPJ diferentes, o que afasta qualquer relação de filiais entre as mesmas.

De mais a mais, ressalta-se que examinando as provas apresentadas, vê-se que as máquinas de cartões de créditos das compras utilizadas no estabelecimento em funcionamento emitem notas com as razões sociais diversas da empresa "Portal da Barra", fazendo-se constar a "Nobre

Este documento foi liberado nos autos em 22/11/2013 às 08:59, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1015F44.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Vida" e a "Panificadora Polar", de modo a evidenciar que não está entrando capital, ou melhor, o ativo está sendo desviado a outras empresas.

Ressalte-se ainda que não se trata de um caso isolado que ocorreu apenas devido uma transição ou ajustes a uma nova situação, por se tratar de empresas diferentes não deveria existir nenhum caso.

Há, em verdade, uma verdadeira confusão patrimonial entre as empresas envolvidas, pois não se tem como identificar a quem pertence os bens, sejam os móveis, produtos, estoques, ou seja, todos os bens que guarnecem e que havia sido transferido para o endereço na "Rua Tenente Eliezer", como bem ressalta a própria empresa "Portal da Barra".

Dessa forma, a empresa "Portal da Barra" desviava recursos financeiros para empresas diversas, não se podendo promover qualquer distinção entre elas no desenvolvimento da atividade empresarial. Não resta dúvida de que há evidências de que as empresas ora mencionadas desenvolviam atividades fraudulentas, objetivando desviar bens e promovendo o esvaziamento patrimonial da empresa que estava em Recuperação Judicial, de modo a provocar um estado de insolvência.

É de bom alvitre falar que diante dos fatos ora delineados, na realidade, a relação entre as empresas envolvidas, há que ser compreendida como de um grupo econômico de fato, pois, induvidosamente, havia uma união de fato entre as empresas, e, não uma união jurídica, conforme as provas dos autos fartamente demonstram.

Não se pode olvidar que a empresa "Portal da Barra", segundo informações do último relatório da Administradora Judicial, tem atrasado a entrega de documentação que embasam relatórios de fiscalização do andamento da empresa, além disso, vê-se também não entregou a documentação contábil do mês de outubro, de modo a descumprir seus deveres e as

Este documento foi liberado nos autos em 22/11/2013 às 08:59, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1015F44.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

condicionantes impostas na decisão que deferiu o seu processamento.

Ressalte-se, por oportuno, que as sociedades empresariais são pessoas jurídicas que não se confundem com a pessoa de seus sócios, constituindo-se em pessoa autônoma com patrimônio próprio. Verifica-se que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica é um meio legítimo para limitar os riscos da atividade empresarial, facilitando o desenvolvimento da chamada economia de mercado. Todavia, pessoas movidas por um intuito ilegítimo podem lançar mão dessa autonomia para se ocultar e fugir do cumprimento de suas obrigações.

A personalidade jurídica das sociedades deve ser usada para propósitos legítimos e não como meio para a prática de fraudes.

A desconsideração é, pois, forma de adequar a pessoa jurídica aos fins para os quais a mesma foi criada, vale dizer, é a forma de limitar e coibir o uso indevido desse privilégio, que é a pessoa jurídica. A desconsideração reconhece a relatividade da personalidade jurídica das sociedades, pois, havendo desvio dos propósitos pelos quais foi criada, deixa de existir motivo para a separação patrimonial.

Desvirtuada a utilização da pessoa jurídica, nada mais eficaz do que retirar os privilégios que a lei assegura, isto é, descartar a autonomia patrimonial no caso concreto, esquecer a separação entre a sociedade, o sócio ou outras sociedades. Destarte, os sócios ficam inibidos de praticar atos que desvirtuem a função da pessoa jurídica, pois caso o façam não estarão sob o amparo da autonomia patrimonial.

Diante de tais considerações, **FÁBIO ULHOA COELHO** assim define a desconsideração: *"o juiz pode deixar de aplicar as regras de separação patrimonial entre sociedades e sócios, ignorando a existência da pessoa jurídica num caso concreto, porque é necessário coibir a*

Este documento foi liberado nos autos em 22/11/2013 às 08:59, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1015F44.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

fraude perpetrada graças à manipulação de tais regras." [1]

Veja-se o que estabelece o art. 50 do Código Civil:

> *Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.*

Portanto, em casos de desvio de finalidade e confusão patrimonial há possibilidade de retirar o 'manto' da sociedade, ou seja, o que separa a pessoa jurídica das pessoas físicas de seus sócios, para atingi-los em seu patrimônio pessoal.

LUIZ GUILHERME MARINONI e MARCOS AURÉLIO DE LIMA JÚNIOR entendem que é perfeitamente aplicada a teoria da desconsideração da personalidade jurídica aos processos falimentares, desde que evidenciada a fraude. Arremata citados autores: *"Diante disso, há de se admitir-se seja atacado o patrimônio dos sócios que perpetraram fraude através da sociedade. Mas não só isso. Também o patrimônio da nova empresa constituída ou* ***favorecida em razão da fraude****, pode ser atingido. Afinal, de outra forma os sócios estariam autorizados a constituir uma nova sociedade com o patrimônio obtido de forma fraudulenta, desvirtuando definitivamente o instituto da pessoa jurídica."* [2] *(grifou-se)*

Nesse contexto, cabe fazer a colação do entendimento do **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA** sobre a matéria:

---

[1] *Curso de Direito Comercial, Volume 2: direito de empresa, 1ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008. p.41*

[2] *Fraude. Configuração. Prova. Desconsideração da personalidade jurídica. Revista de direito processual civil.Curitiba: Genesis, Volume 15, jan/março, 2000. p. 165.*

Este documento foi liberado nos autos em 22/11/2013 às 08:59, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1015F44.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

"Processo civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Falência. ***Grupo de sociedades. Estrutura meramente formal. Administração sob unidade gerencial, laboral e patrimonial. Desconsideração da personalidade jurídica da falida. Extensão do decreto falencial a outra sociedade do grupo. Possibilidade. Terceiros alcançados pelos efeitos da falência.*** *Legitimidade recursal.*

– ***Pertencendo a falida a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, o que ocorre quando as diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, é legitima a desconsideração da personalidade jurídica da falida para que os efeitos do decreto falencial alcancem as demais sociedades do grupo.***

- Impedir a desconsideração da personalidade jurídica nesta hipótese implicaria prestigiar a fraude à lei ou contra credores.
- A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja terceiros envolvidos, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros.

- Os terceiros alcançados pela desconsideração da personalidade jurídica da falida estão legitimados a interpor, perante o próprio juízo falimentar, os recursos tidos por cabíveis, visando a defesa de seus direitos.

(RMS 12.872/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2002, DJ 16/12/2002 p. 306)"

Este documento foi liberado nos autos em 22/11/2013 às 08:59, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1015F44.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

(grifou-se)

"COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – RECURSO ESPECIAL – DECISÃO QUE DECRETA A QUEBRA – NATUREZA JURÍDICA – NECESSIDADE DE IMEDIATO PROCESSAMENTO DO ESPECIAL – EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 542, §3º DO CPC - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO.

I – Não comporta retenção na origem o recurso especial que desafia decisão que decreta a falência. Exceção à regra do §3º, art. 542 do Código de Processo Civil.
II – O dissídio pretoriano deve ser demonstrado mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmáticos.
Inobservância ao art. 255 do RISTJ.
III – Provada a existência de fraude, é inteiramente aplicável a Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados.
IV - Recurso especial não conhecido.
(REsp 211.619/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2001, DJ 23/04/2001, p. 160)" (grifou-se)

No caso dos autos, percebe-se que as empresas PORTAL DA BARRA SUPERMERCADOS LTDA; NOBRE VIDA SUPERMERCADOS LTDA-ME; PANIFICADORA POLAR LTDA-ME, assim como os sócios JOSÉ GLADSON RODRIGUES DE LEMOS; KARYNE AZEVEDO PESSOA; FRANCISCA WEDNA DE LEMOS; JOSÉ OVERLANDIO LEMOS MEDEIROS; MARYLANDIA LEMOS MEDEIROS agiam como uma unidade gerencial, laboral e patrimonial, com o fito de

Este documento foi liberado nos autos em 22/11/2013 às 08:59, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1015F44.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

cometer ilicitudes através ações fraudulentas já exaustivamente discriminadas gerando prejuízo ao universo de credores da empresa "Portal da Barra".

Reforça tal convicção, o fato de não se conseguir distinguir a que empresa pertence os bens situados no endereço da "Rua Tenente Eliézer"; o desvio da finalidade, evidenciado pelo uso da empresa "Nobre Vida" e "Polar Panificadora" para desviar os recursos.

Dispõe o art. 73, §ú e 94, III, "b" e "d" da Lei 11.101/05:

> *"Art. 73.* ***O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial****:*
> *[...]*
> *Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos I ou II do* ***caput*** *do art. 94 desta Lei, ou* ***por prática de ato previsto no inciso III do caput do art. 94 desta Lei."*** *(grifou-se)*
> *"Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:*
>
> *[...]*
> ***III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial:***
>
> *[...]*
>
> *b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não;*
> *[...]*
>
> *d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor;"(grifou-se)*

Este documento foi liberado nos autos em 22/11/2013 às 08:59, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1015F44.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Destarte, não restam dúvidas que as hipóteses previstas nos mencionados artigos amoldam-se ao presente caso, já que é possível em sede de recuperação judicial ser decretada a falência quando houver a comprovada caracterização dos atos falimentares.

No caso dos autos, os atos fraudulentos aqui descritos com a intenção de fraudar os credores através da simulação da mudança do estabelecimento; a confusão patrimonial entre as empresas já citadas; o desvio de recursos para empresas diversas da empresa em recuperação, de modo a provocar sua insolvência e transferir todas as obrigações, dívidas causando prejuízo aos credores, demonstra a fraude.

ISTO POSTO, decreto a falência da sociedade PORTAL DA BARRA SUPERMERCADOS LTDA. Decreto, ainda, a extensão dos efeitos da falência a NOBRE VIDA SUPERMERCADOS LTDA-ME; PANIFICADORA POLAR LTDA-ME e as pessoas físicas JOSÉ GLADSON RODRIGUES DE LEMOS; KARYNE AZEVEDO PESSOA; FRANCISCA WEDNA DE LEMOS; JOSÉ OVERLANDIO LEMOS MEDEIROS; MARYLANDIA LEMOS MEDEIROS.

Declarando-a aberta hoje, às 8:00 horas, e fixo o seu termo legal em 90 dias anteriores ao pedido de recuperação judicial.

Nos termos do artigo 21, caput, da Lei nº 11.101/2005, nomeio administradora judicial Dra. SILVANA CLÁUDIA SILVA ANDRADE, com as atribuições definidas na lei específica, intimando-a para o compromisso legal, em 48 horas, bem como para dar cumprimento às disposições contidas no art. 22, I e III da Lei supramencionada.

Em consonância com o art. 24, da Lei 11.101/05, fixo a remuneração da administradora judicial em 5% (cinco por cento) do valor da

Este documento foi liberado nos autos em 22/11/2013 às 08:59, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1015F44.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

venda dos bens a serem arrecadados, dos quais 40% (quarenta por cento) será pago após atendidas as exigências do art. 154 e 155, da já mencionada lei.

Determino que a administradora judicial após o compromisso proceda a imediata arrecadação de todos os bens móveis e imóveis das massas, bem como todos os documentos contábeis, devendo ser acompanhada por oficial de justiça e por força policial, se necessário.

Autorizo de já a contratação em caráter de urgência de pessoal para auxiliar na arrecadação dos bens.

Autorizo, anda, de logo, a continuação temporária dos negócios, devendo a Administradora Judicial explicitar qual o prazo necessário para essa continuação e a forma da mesma se efetivar.

Decreto a indisponibilidade dos bens das massas falidas, bem assim das sociedades e pessoa física sujeitas ao presente efeito do decreto falencial, nos termos inciso VI do art. 99 da LRF, devendo-se, inclusive, proceder ao BACENJUD e RENAJUD.

Estipulo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do edital dessa decisão, para que os credores apresentem a administradora judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

Intime-se o representante legal das falidas para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir o disposto no art. 99, inciso I , bem como as disposições do art. 104 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas.

Determino, de imediato, a suspensão de todas as ações ou execuções interpostas contra a empresa falida, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei.

Este documento foi liberado nos autos em 22/11/2013 às 08:59, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1015F44.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Diligencie a Secretaria de Vara:

a) a expedição de ofício a JUCEC para que proceda a anotação da falência no registro do devedor, devendo ficar consignada a expressão “falido”, a data da decretação da falência e sua inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da quebra e até a extinção de suas obrigações, respeitado o disposto no § 1º do art. 181 da LFRE.

b) com base no art. 99, VII e X, da LFRE, oficiem-se aos estabelecimentos bancários onde tenha conta a falida, no sentido de serem as mesmas encerradas e bloqueadas, solicitando-se informes dos saldos porventura existentes;

c) sejam afixados e publicados, por duas vezes, os editais previstos em lei e adotadas as demais providências de praxe;

d) seja acostado aos autos, por meio eletrônico, cópia da declaração de bens das falidas e de mais pessoas cuja falência alcançou, alusivas aos cinco últimos exercícios fiscais, depositando-se sob as cautelas usuais;

e) oficie-se aos Cartórios de Imóveis com fins de requisitar as necessários informações acerca da existência de bens em nome das massas e demais pessoas atingidas pela falência, anotando, de logo, a intransferibilidade do que for encontrado;

f) proceda-se a intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público.

Cumpra-se o disposto nos incisos VIII e XIII do art. 99 da Lei 11.101/2005.

Consigne-se, por fim, que com a decretação da falência, as ações a serem intentadas contra a Massa Falida submetem-se à regra do Juízo Universal, vale dizer, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo da Falência. No entanto, as ações anteriores à quebra devem permanecer no Juízo de origem, possibilitando a formação do título judicial para ser habilitado nos autos da falência, conforme entendimento já pacificado do SUPERIOR

Este documento foi liberado nos autos em 22/11/2013 às 08:59, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1015F44.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA[3]**.**

Ademais, proceda os expedientes necessários.

P.R.I.

Fortaleza/CE, 21 de novembro de 2013.

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz de Direito
Assinado Por Certificação Digital[4]

[3] CC 26323/PR, Relator Min. Ari Pargendler, DJ de 11.12.2000; CC 21447/RJ, relator Min. Ari Pargendler, DJ de 26.08.2002; CC 39.832-SP, DJ DE 13.04.2004.

[4] De acordo com o Art. 1o da lei **11.419/2006:** "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de **atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei**.
• ˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - **assinatura eletrônica** as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os **documentos produzidos eletronicamente** e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, **serão considerados originais para todos os efeitos legais.**
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site **http://esaj.tjce.jus.br.** Em seguida selecionar a opção **CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL** e depois **Conferência de Documento Digital do 1º grau.**
Abrir a tela, colocar **o nº do processo** e o **código do documento**.

Este documento foi liberado nos autos em 22/11/2013 às 08:59, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1015F44.